

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עדי עוז

פ/6620/25

הצעת חוק כלי הירייה (תיקון – הודעה על מסוכנות על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 11א בחוק כלי הירייה, התש"ט–1949¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11א(ב)(2), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:

"(ב) קיבל מנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי הודעה כאמור בפסקת משנה (א), ידווח על כך לפקיד הרישוי או לגוף המנוי בסעיף 5ב(א), לפי העניין; פקיד הרישוי או הגוף האמור, לפי העניין, יודיע למנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי אם האדם שלגביו נמסר הדיווח מחזיק ברישיון או הגיש בקשה לרישיון."

2. הוספת סעיף 2ב11 אחרי סעיף 11ב1 לחוק העיקרי יבוא:

"הודעה על מסוכנות 2ב11. (א) פקיד רישוי שקיבל בקשה לרישיון לפי חוק או סכנה על ידי זה או פרטים לשם מסירת כלי ירייה לידי אדם פלוני או גוף המנוי בסעיף 5ב(א) שקיבל בקשה כאמור של מועמד לשירות, יעביר למנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי, ורשאים, פקיד הרישוי או גוף כאמור, להעביר פרטים למנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי גם לגבי מי שכבר ניתן לו רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה לפי העניין, או לגבי מי שכבר משרת באחד הגופים המנויים בסעיף 5ב(א), למעט צבא הגנה לישראל.

(ב) מצא מנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי כי יש מניעה למתן רישיון למבקש רישיון או למי שנמסרו לגביו פרטים כאמור בסעיף קטן

¹ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

(א), בשל כך שהדבר יהווה סכנה לאותו אדם, לבן משפחתו כהגדרתו בסעיף 11ב(א)(2) או לציבור, יודיע על כך לפקיד הרישוי ויציין את הפרטים עליהם מבוססת חוות דעתו.

(ג) מצא מנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי כי במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשה לרישיון נערכה למבקש הרישיון או לאדם שנמסרו לגביו פרטים כאמור בסעיף קטן (א) הערכת מסוכנות לפי כל דין, ונקבע כי רמת מסוכנותו בינונית ומעלה, יודיע על כך לפקיד הרישוי או לגוף המנוי בסעיף 5ב(א), לפי העניין, וימסור לו פרטים אודות הערכת המסוכנות.

(ד) על אף האמור בכל דין, מנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי רשאי להשתמש בידעו הקיימות במאגרי המידע של משרדו לשם הודעה כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג).

(ה) הוראות סעיף זה לא יחולו על רישיון לדמוי כלי ירייה."

דברי הסבר

במצב הקיים היום, משרד הרווחה והביטחון החברתי אינו גורם שמהווה חלק מתהליך רישוי נשק בטרם מתן הרישיון, ובהיעדר הסדרה בחוק, אף מנוע מלהעביר מידע מטעמים של פרטיות. תפקידו של משרד הרווחה והביטחון החברתי מתמצה בדיווח כאשר נודע לעובד סוציאלי המטפל באדם כי הוא הגיש בקשה לרישיון נשק או שהוא מחזיק בנשק ולדעת העובד הסוציאלי יש משום כך סכנה לציבור. משרד הרווחה והביטחון החברתי, בניגוד למשרד הבריאות, אינו מהווה גורם ממליץ בשלב בקשת הרישיון, ואין כל דרישה בחוק כי אגף הרישוי יפנה אליו לקבל מידע אודות מבקש הרישיון.

בשנת 2014 כתב מבקר המדינה דוח ביקורת על רישוי כלי ירייה. מבקר המדינה התייחס לתפקידו של משרד הרווחה והביטחון החברתי בתהליך הרישוי וכך קבע: "בידי משרד הרווחה (פקידי סעד, עובדים סוציאליים ומטפלים אחרים) נמצא מידע רב על המבקשים או המחזיקים ברישיון כלי ירייה שיש בהם סיכון לעצמם או לסביבתם. ואולם המקרים דלעיל מלמדים על חולשות ופערים בהליכי הבדיקה ובמישק הדיווח שבין האגף ובין משרד הרווחה, והם יכולים להעיד אף על כשל במערך הרישוי" (מבקר המדינה, רישוי כלי ירייה והפיקוח על החזקתם, דוח שנתי 64, 2018, 379). בשנת 2019 פרסם המשרד לביטחון הפנים את דוח הוועדה לבדיקת הליך קבלת רישיון לכלי ירייה (רישוי פרטי) בראשות ניצב דני רונן.

בהמלצותיה, קבעה הוועדה (בעמ' 81): "בטווח הזמן המידי על אגף רישוי כלי ירייה להעביר כל בקשה למשרד הרווחה, לשירות פרט, משפחה וקהילה ולשירות לטיפול בהתמכרויות להתייחסותם בטרם קבלת החלטה".

בכל שנה נפתחים 15,000-20,000 תיקים במשטרה בתלונות אלימות במשפחה, אך זהו רק חלק ממקרי האלימות במשפחה המוכרים לרשויות. רבים ממקרי האלימות אינם מגיעים לכדי פניית הנפגעים לטיפול משטרה. הדינמיקה המשפחתית כשאחד מבני הזוג נוהג באלימות מביאה את הנפגעים לחשוש מנקיטת צעדים כגון פנייה למשטרה או למערכת המשפט. חשש להסלמה באלימות הפיזית, תלות כלכלית של הנפגע בבן הזוג האלים, חסמים של מי שגרים בקהילות סגורות ועוד, עלולים להרתיע את הנפגע מפנייה למשטרה. משרד הרווחה והביטחון החברתי הוא הגורם המטפל בתחום האלימות במשפחה בקהילה. משכך, חלק ממקרי האלימות, בכלל זה מקרים שאינם מגיעים לטיפול משטרה, מגיעים לטיפול. כמו כן, המשרד מרכז מידע רב וייחודי גם בנוגע לאנשים על רצף ההתמכרויות. מידע זה, הקיים בידי משרד הרווחה והביטחון החברתי, עשוי להצביע על חשש לשלום מבקש הרישיון או הציבור במידה ובקשת הרישיון תאושר. כך, לדוגמה, מתן רישיון לכלי נשק לאדם הנוהג באלימות בבני משפחתו מגדיל את הסיכון לפגיעה בבני המשפחה. נוכחות כלי נשק בבית מהווה חלק ממשטר האלימות, כשכלי הנשק משמש כלי להפחדה והשלטת טרור ועלול למנוע מבני המשפחה את היכולת לבקש עזרה ולצאת ממעגל האלימות. במקרי הקיצון, אלימות במשפחה עלולה להיגמר ברצח בן המשפחה.

הצעת החוק נועדה לתקן את המצב הקיים ולחייב כי משרד הרווחה והביטחון החברתי ישמש גורם ממליץ נוסף, כמו המשטרה ומשרד הבריאות, בטרם קבלת רישיון נשק, על בסיס המידע הקיים בידי משרד הרווחה והביטחון החברתי.

מוצע כי ככל שישנו מידע לפיו מתן רישיון נשק למבקש הרישיון עלול לסכן את שלום הציבור וביטחונו, מנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי יעביר את חוות דעתו לפקיד הרישוי, תוך התייחסות לפרטים עליהם מבוססת הערכתו. את הקריטריונים להעברת המידע יגבש המשרד בנהלים, בדומה לנוהל אמות המידה לעניין המלצות המשטרה בנושא רישוי כלי ירייה של המשטרה.

בנוסף, מוצע כי ככל שנערכה למבקש הרישיון הערכת מסוכנות לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991, בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון, ונמצא כי מבקש הרישיון ברמת מסוכנות בינונית או גבוהה, מנהל משרד הרווחה והביטחון החברתי ידווח על כך לפקיד הרישוי ויעביר לו פרטים אודות הערכת המסוכנות.

הצעת החוק נכתבה בסיוע המרכז לקידום מעמד האישה על שם רות ועמנואל רקמן באוניברסיטת בר-אילן.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז באדר התשפ"ו (16.03.2026)